رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩٧٤ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٥٢ لعام ١٤٤١هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٢/٣/٤هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية - أفراد - حقوق وظيفية - علاوة حراسة خاصة - شروط صرف العلاوة - التفرقة بين علاوة حراسة خاصة وعلاوة الأمن.

مُطالبة المدّعي إلزام المدعى عليها بصرف علاوة حراسة خاصة خلال الفترة محل المطالبة - صدور قرار وزاري بإحداث علاوة فنية لحراسة سفارات المملكة في الخارج بمسمى علاوة حراسة خاصة - صرف العلاوات الفنية مشروط بممارسة التخصص، مع عدم وجود علاوة أخرى معارضة في الصرف - الثابت استيفاء المدعي شروط صرف العلاوة محل الدعوى؛ مما يتقرر استحقاقه لها - عدم قبول دفع المدعى عليها بوجود تعارض بين علاوة حراسة خاصة وعلاوة الأمن؛ إذ إن لكل منها مهامها وشروطها وضوابطها، فعلاوة الأمن مخصصة للأعمال الأمنية على وجه الإطلاق، وأما علاوة الحراسة الخاصة فمخصصة لأعمال خاصة مثل الحراسة وتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات الخاصة بأمن سفارات المملكة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف العلاوة للمدعي.

مُستَندُ الحُكمِ

- البندان (٢٠/١١، ٥/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ.
- قرار نائب وزير الداخلية رقم (٢٥٧/س/ج/د) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٢هـ، بشأن إحداث علاوة فنية لحراسة سفارات المملكة في الخارج بمسمى علاوة (حراسة خاصة).

الوَقَائِع

مجمل وقائع هذه الدعوى تتحصل بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم فيها في أن المدعي قد تقدم بصحيفة دعوى لهذه المحكمة في ١٤٤٠/١/٢٣هـ ذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له علاوة حراسة خاصة لعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في بون للفترة من ١٤٠٨/٤/١هـ حتى ١٤٠٨/٧/٢٢هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت للفترة من ١٤٠٩/٣/١هـ حتى ١٤١٠/٤/٣٠هـ، ولعمله في الملحقية الإعلامية السعودية في تونس للفترة من ١٤١٣/١١/١٥هـ حتى ١٤١٤/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام أباد للفترة من ١٤١٥/٩/١هـ حتى ١٤١٦/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة للفترة من ١٤١٧/٤/١هـ حتى ١٤١٩/٢/٣٠هـ، ولعمله في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي للفترة من ١٤٢٢/١١/١هـ حتى ١٤٢٨/٦/٣٠هـ.

وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها وفق ما هو مبين في محاضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفتها طالباً الطلب المدون فيها. ثم طلبت منه الدائرة تقديم بيان بالفترات وقرارات الإلحاق وجميع المستندات، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة ذكر فيها بأن المدعي كان يصرف له علاوة أمن في الفترة محل النزاع، وهذه العلاوة تتعارض مع ما يطالب به من علاوة فني حراسة. ثم قدم المدعي مذكرة تضمنت أن المادة (١٦) من نظام خدمة الأفراد نصت على أنه: "يستحق الفرد علاوات فنية بموجب العلاوات الفنية بهذا النظام..."، وقدم مستندات ذكر بأنها تتضمن ما طلب منه في الجلسة الماضية. وفي هذه الجلسة حضر طرفا الدعوى وحصر المدعي دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له علاوة حراسة خاصة لعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في بون للفترة من ١٤٠٨/٤/١هـ حتى ١٤٠٨/٧/٢٢هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت للفترة من ١٤٠٩/٣/١هـ حتى ١٤١٠/٤/٣٠هـ، ولعمله في الملحقية الإعلامية السعودية في تونس للفترة من ١٤١٣/١١/١٥هـ حتى ١٤١٤/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام أباد للفترة من ١٤١٥/٩/١هـ حتى ١٤١٦/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة للفترة من ١٤١٧/٤/١هـ حتى ١٤١٩/٢/٣٠هـ، ولعمله في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي للفترة من ١٤٢٢/١١/١هـ حتى ١٤٢٨/٦/٣٠هـ. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت هذا الحكم بناء على التالي.

الأسبَاب

لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تصرف له علاوة حراسة خاصة لعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في بون للفترة من ١٤٠٨/٤/١هـ حتى ١٤٠٨/٧/٢٢هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت للفترة من ١٤٠٩/٣/١هـ حتى ١٤١٠/٤/٣٠هـ، ولعمله في الملحقية الإعلامية السعودية في تونس للفترة من ١٤١٣/١١/١٥هـ حتى ١٤١٤/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في إسلام أباد للفترة من ١٤١٥/٩/١هـ حتى ١٤١٦/٦/٣٠هـ، ولعمله في سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة للفترة من ١٤١٧/٤/١هـ حتى ١٤١٩/٢/٣٠هـ، ولعمله في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي للفترة من ١٤٢٢/١١/١هـ حتى ١٤٢٨/٦/٣٠هـ؛ لذا فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتي تختص بها المحاكم الإدارية بموجب المادة (الثالثة عشرة/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وهذه الدعوى من اختصاص هذه الدائرة نوعياً وفقاً لقرارات رئيس مجلس القضاء الإداري المنظمة لذلك. وعن قبول الدعوى، وبما أن ما يطالب به المدعي يعتبر من الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتي

نشأت قبل نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، وبما أنه نُص في المرسوم الملكي المشار إليه آنفاً على أن: "١- لا تسمع الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به..."، وبما أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تم نفاذه والعمل به بتاريخ ١٤٣٥/٢/١١هـ، وقد تقدم المدعي بدعواه بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٣هـ بعد تظلمه أمام جهته دون جدوى؛ فإن دعواه بذلك تكون مقبولة. وعن موضوع الدعوى، فإن الفقرة (١١) من البند (٢٠) من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) بتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ قد نصت على أنه: "للوزير المختص في حالة إحداث فنون جديدة أو تغيير في بعض الفنون أن يحدد علاوات فنية جديدة مع فئاتها بموجب جدول العلاوات الفنية وحسب جدول المعادلات الفنية"، ولما كان من الثابت صدور القرار الوزاري رقم (١٤١) بتاريخ ١٣٩٩/٢/١هـ المتضمن إحداث علاوة فنية لحراسة سفارات المملكة في الخارج تسمى علاوة (حراسة خاصة)، ولما كان الأمر كذلك وكان مناط صرف العلاوات الفنية هو الممارسة للتخصص الذي تصرف له هذه العلاوة مع عدم وجود علاوة أخرى تعارض صرف هذه العلاوة معها، وبما أن المدعي قدم ما يثبت مزاولته لعمل الحراسات الخاصة أثناء الفترات التي يطالب بها بموجب القرارات الصادرة بتكليفه للعمل بتلك السفارات للفترات التي يطالب بها -المرفقة نسخة منها بملف الدعوى- لذا فإنه يتحقق بذلك شرط المزاولة للمدعي؛

وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لما يطالب به، وهو ما تحكم به. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود تعارض بين هذه العلاوة وعلاوة الأمن؛ إذ إن علاوة حراسة خاصة تختلف عن علاوة الأمن، ولكل منهما مهامها وشروطها وضوابطها، إذ (البند الخامس /ج) من اللائحة التنفيذية نص على: "علاوة الأمن: تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يقومون بأعمال ومهام أمنية كالاستخبارات العامة والقوة الخاصة، ولا يجوز الجمع بينها وبين مكافأة أو علاوة أخرى مخصصة لهذا العمل"، فتكون هذه العلاوة مخصصة بأعمال أمنية على وجه الإطلاق، وأمّا علاوة حراسة خاصة فقد تَمّ بيان الأعمال المخصصة لها في قرار نائب وزير الداخلية الصادر بإحداثها رقم (٢٥٧/س/ج/د) بتاريخ ١٣٩٩/٢/٢هـ، والذي تضمن في ديباجته "نظراً لإحداث شعبة لأمن السفارات في الخارج... وحيث إنه قد تم تعيين أفراد لهذه المهمة ونالوا تدريباً فنياً خاصاً يمكنهم من القيام بأعمال الحراسة وتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات الخاصة بأمن السفارات في الخارج، ولما أشير إليه بعاليه وما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي: أولاً: إحداث علاوة فنية لحراسة سفارات جلالته في الخارج تسمى علاوة حراسة خاصة..."، وبذلك يتبين مما سبق أن هذه العلاوة مخصصة لأعمال خاصة مثل الحراسة وتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات الخاصة بأمن السفارات، وهي أعمال مغايرة لأعمال علاوة الأمن التي سبق بيانها؛ وعليه فلا تعارض بينهما، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بصرف علاوة حراسة خاصة للمدعي للفترات محل المطالبة،

وفق ما سلف بيانه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بأن تصرف (...) علاوة (حراسة خاصة) للفترة من ١٤٠٨/٤/١هـ حتى ١٤٠٨/٧/٢٢هـ، وللفترة من ١٤٠٩/٣/١هـ حتى ١٤١٠/٤/٣٠هـ، وللفترة من ١٤١٣/١١/١٥هـ حتى ١٤١٤/٦/٣٠هـ، وللفترة من ١٤١٥/٩/١هـ حتى ١٤١٦/٦/٣٠هـ، وللفترة من ١٤١٧/٤/١هـ حتى ١٤١٩/٢/٣٠هـ، وللفترة من ١٤٢٢/١١/١هـ حتى ١٤٢٨/٦/٣٠هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.